



PUTUSAN
Nomor 86/Pid.B/2025/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. BASRIN alias OYEN bin TOLA HASAN**
2. Tempat lahir : Bagagap (Barito Kuala)
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 13 Agustus 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pekauran A, RT 10, RW 2, Kelurahan Sungai Naru, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 November 2024 sampai dengan 5 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 Maret 2025;
6. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 8 Maret 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rita Ria Safitri, S.H., dan kawan-kawan. Para Penasihat Hukum beralamat kantor di Jalan A. Yani Km. 7,8 Ruko Manhattan Avenue D/11 Citraland, RT 1, RW 0, Kelurahan Manarap Lama, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dari Lembaga Bantuan Hukum "Peduli Hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadilan” berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 86/Pid.B/2025/PN Bjm tanggal 18 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 86/Pid.B/2025/PN Bjm tanggal 6 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2025/PN Bjm tanggal 6 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Basrin alias Oyen bin Tola Hasan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja Merampas nyawa orang lain yaitu Korban Hendra bin Ramli (Alm), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Basrin alias Oyen bin Tola Hasan dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun, dikurangi masa tahanan selama Terdakwa ditahan, dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di RUTAN;
3. Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa M. Basrin alias Oyen bin Tola Hasan;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa M. Basrin alias Oyen bin Tola Hasan seringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, selama persidangan bertingkah laku sopan dan tidak berbelit-belit, mengakui terus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengilanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-4885/O.3.10/Eoh.2/01/2025 tanggal 31 Januari 2025 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa M. Basrin Als Oyen Bin Tola Hasan pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2024 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember tahun 2024, bertempat di Jalan Pekapuran A Gg. Darussalam Rt. 09 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu Korban Abdul Hair, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sebelumnya Terdakwa dari rumah yang ingin membuang air besar dan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang kebiasaan Terdakwa membawa pisau belati tersebut setiap hari diselipkan atau disimpan dibagian perut depan tertutup baju, lalu Terdakwa pergi ke kali atau sungai yang jaraknya kurang lebih 10 meter dengan berjalan kaki, dimana pada saat berjalan Terdakwa melihat Korban sedang duduk sendirian disamping rumah Korban dan Terdakwa Terdakwa berjalan menuju sungai akan tetapi Terdakwa teringat kejadian sebelumnya dimana Korban menuduh Terdakwa melakukan pencurian dirumah Korban dan Korban juga pernah melakukan penganiayaan kepada Terdakwa beberapa bulan yang lalu, sehingga Terdakwa merasa malu pada orang-orang kampung dan hal tersebut membuat Terdakwa menjadi dendam kepada Korban, kemudian Terdakwa berbalik arah mendatangi Korban yang sedang duduk, lalu pada saat posisi saling berhadapan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang Terdakwa bawa dan menusukan ke arah perut Korban bagian sebelah kanan, lalu Korban ingin lari, kemudian Terdakwa menusukan kembali senjata tajam tersebut ke arah bagian perut sebelah kiri, lalu Korban lari yang Terdakwa tidak mengetahui arah kemana Korban lari, setelah Terdakwa menusuk Korban lalu Terdakwa lari menuju kerumah Terdakwa yang tidak jauh dari tempat kejadian langsung mengambil sepeda motor kabur ke arah pekauman dan membuang senjata tajam jenis belati tersebut, dimana akibat tusukan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban yang mengenai perut sebelah kanan dan punggung sebelah kiri mengakibatkan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian untuk di proses lebih lanjut.

Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin Nomor: VER/084/IFM/XI/2024 yanggal 7 Nopember 204 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Nila Nirmalasari, M.Sc., MH., Sp.FM., dengan kesimpulan:

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter dengan perawakan sedang;
2. Dari Hasil Pemeriksaan, didapatkan dua luka pada perut bagian kanan dengan kondisi terjahit membentuk huruf L (akibat pelaku);
3. Pada pinggang kiri, didapatkan dua luka dengan kondisi terjahit membentuk huruf T (akibat pelaku);
4. Pada bagian perut bagian tengah terdapat luka vertical (luka laparotomi) yang sudah dijahit;
5. Sebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam berdasarkan surat dari Polsek Banjarmasin Tengah dengan nomor : B/92/XI/2024/SPKT pada tanggal 5 November 2024;
6. Waktu kematian diperkirakan sekitar dua sampai delapan jam sebelum dilakukan pemeriksaan.;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa M. Basrin Als Oyen Bin Tola Hasan pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya dalam bulan November tahun 2024, bertempat di Jalan Pekapuran A Gang Darussalam, RT 9, Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan Hendra bin Ramli (Alm) meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, sebelumnya Terdakwa dari rumah yang ingin membuang air besar dan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang kebiasaan Terdakwa membawa pisau belati tersebut setiap hari diselipkan atau disimpan dibagian perut depan tertutup baju, lalu Terdakwa pergi ke kali atau sungai yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter dengan berjalan kaki, dimana pada saat berjalan Terdakwa melihat

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban sedang duduk sendirian disamping rumah Korban dan Terdakwa Terdakwa berjalan menuju sungai akan tetapi Terdakwa teringat kejadian sebelumnya dimana Korban menuduh Terdakwa melakukan pencurian dirumah Korban dan Korban juga pernah melakukan penganiayaan kepada Terdakwa beberapa bulan yang lalu, sehingga Terdakwa merasa malu pada orang-orang kampung dan hal tersebut membuat Terdakwa menjadi dendam kepada Korban, kemudian Terdakwa berbalik arah mendatangi Korban yang sedang duduk, lalu pada saat posisi saling berhadapan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang Terdakwa bawa dan menusukan ke arah perut Korban bagian sebelah kanan, lalu Korban ingin lari, kemudian Terdakwa menusukan kembali senjata tajam tersebut ke arah bagian perut sebelah kiri, lalu Korban lari yang Terdakwa tidak mengetahui arah kemana Korban lari, setelah Terdakwa menusuk Korban lalu Terdakwa lari menuju ke rumah Terdakwa yang tidak jauh dari tempat kejadian langsung mengambil sepeda motor kabur ke arah Pekauman dan membuang senjata tajam jenis belati tersebut, dimana akibat tusukan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban yang mengenai perut sebelah kanan dan punggung sebelah kiri mengakibatkan Korban meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian untuk di proses lebih lanjut.

Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin Nomor: VER/084/IFM/XI/2024 Tanggal 7 November 204 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Nila Nirmalasari, M.Sc., M.H., Sp.FM., dengan kesimpulan:

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter dengan perawakan sedang;
2. Dari Hasil Pemeriksaan, didapatkan dua luka pada perut bagian kanan dengan kondisi terjahit membentuk huruf L (akibat pelaku);
3. Pada pinggang kiri, didapatkan dua luka dengan kondisi terjahit membentuk huruf T (akibat pelaku);
4. Pada bagian perut bagian tengah terdapat luka vertical (luka laparotomi) yang sudah dijahit;
5. Sebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam berdasarkan surat dari Polsek Banjarmasin Tengah dengan Nomor: B/92/XI/2024/SPKT pada tanggal 5 November 2024;
6. Waktu kematian diperkirakan sekitar dua sampai delapan jam sebelum dilakukan pemeriksaan.



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah memahami dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eka Fatmarani alias Eka binti Faturrahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di Jalan Pekapuran A tepatnya di Gang Darussalam, RT 9, Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, telah terjadi penusukkan kepada Korban menggunakan senjata tajam oleh Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekitar pukul 11.45 WITA, saat itu Saksi sedang makan di dalam rumah dan ketika Korban telah selesai makan, kemudian Korban pergi keluar untuk merokok. Kemudian, ada warga yang memberitahu Saksi perihal keadaan Korban yang mengalami luka sehingga Saksi langsung mendatangi Korban yang berlokasi kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana Terdakwa mendapatkan luka tersebut tetapi ketika Saksi mendatangi Korban, Korban mengatakan yang melakukan penusukkan kepadanya adalah Terdakwa;
- Bahwa Korban mengalami luka di bagian tangan dan perut serta mengeluarkan darah sehingga usus Korban keluar. Oleh karena itu, luka Korban dililit dengan baju untuk memberhentikan pendarahan;
- Bahwa setelah penusukkan terjadi, Korban dilarikan ke Rumah Sakit Ulin Banjarmasin oleh Wirasman alias Rasman bersama Saksi Faisal dengan menggunakan sepeda motor secara berboncengan dan Korban berada di posisi tengah diapit oleh Saksi Wirasman alias Rasman bersama Saksi Faisal sedangkan Saksi kembali ke rumah untuk menghubungi keluarga kemudian pergi ke rumah sakit dan melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor Banjarmasin Tengah;



- Bahwa pada saat di rumah sakit, Korban sudah dalam keadaan koma dan sempat menjalani operasi. Setelah operasi berlangsung, Korban menjalani perawatan rawat inap dari hari Senin sampai dengan hari Rabu dan akhirnya Korban meninggal dunia di rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak ada yang datang untuk meminta maaf dan memberikan bantuan biaya perawatan Korban;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah orang tuanya yang mana rumah tersebut berdekatan dengan rumah Saksi dan Terdakwa memiliki seorang istri. Adapun saat ini Terdakwa bekerja sebagai tukang jaga parkir;
- Bahwa Terdakwa sudah sering berhadapan dengan hukum bahkan di penjara perihal masalah memukul orang, mencuri, dan minum minuman keras;
- Bahwa diketahui sebelumnya sekitar kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu terjadi pencurian di Rumah Saksi dan barang yang hilang adalah 1 (satu) bilah pisau. Kemudian, Korban bercerita selama 10 (sepuluh) tahun ini tidak pernah terjadi pencurian tetapi semenjak Terdakwa tinggal di sebelah rumah Saksi terjadi pencurian. Atas keadaan tersebut, terjadilah percekcoakan antara Korban dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Faisal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di Jalan Pekapuran A tepatnya di Gang Darussalam, RT 9, Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, telah terjadi penusukkan kepada Korban menggunakan senjata tajam oleh Terdakwa;
- Bahwa mulanya ketika Saksi berada di jalan selepas pulang kerja dan hendak makan, Saksi melihat Korban yang sedang berjalan sempoyongan dan pada bagian perut sebelah kiri dan kanan terlihat luka tusuk dan robek sehingga mengeluarkan darah serta ususnya terurai keluar. Selain itu, terdapat luka juga pada bagian tangan;
- Bahwa setelah melihat keadaan tersebut, Saksi bersama Warisman memberikan pertolongan pertama dengan mengikatkan baju Saksi pada bagian perut Korban, kemudian membawa Korban ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Ulin Banjarmasin menggunakan sepeda motor dengan berbonceng 3 (tiga) yang mana posisi Korban berada ditengah. Pada saat Korban di bawa ke rumah sakit, keadaan Korban sudah tidak sadarkan diri sehingga memerlukan kantung darah dan menjalani operasi;

- Bahwa Korban meninggal pada hari Selasa tanggal 5 November 2025 di ruang ICU Rumah Sakit Ulin Banjarmasin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Mulyanto bin Helmi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di Jalan Pekapuran A tepatnya di Gang Darussalam, RT 9, Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, telah terjadi penusukkan kepada Korban menggunakan senjata tajam oleh Terdakwa;
- Bahwa pada mulanya Saksi mendengar suara teriakan perempuan minta tolong karena ada orang yang terluka, setelah itu Saksi langsung keluar rumah dan melihat Korban dalam keadaan terluka sambil memegang perutnya dengan usus yang terurai keluar. Kemudian, Saksi melihat Wirasman bersama Saksi Faisal berusaha membantu Korban dengan mengantarkan Korban ke Rumah Sakit Ulin Banjarmasin menggunakan sepeda motor dengan posisi berboncengan;
- Bahwa posisi Saksi saat melihat Korban terluka kurang lebih berjarak 3 (tiga) meter karena pada saat itu Saksi sedang berjualan sembako dan Saksi mengenal Korban karena Korban sering membeli rokok di tempat usaha sembako Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian dan cara penusukkan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban karena pada saat kejadian itu, Saksi sedang berada didalam rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dan permasalahan antara Terdakwa dengan Korban sehingga, Terdakwa dapat melakukan perbuatan tersebut kepada Korban;
- Bahwa Korban meninggal dunia di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di Jalan Pekapuran A tepatnya di Gang Darussalam, RT 9, Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Terdakwa telah melakukan penusukkan dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati kepada Korban yang merupakan suami sepupu Terdakwa;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa hendak buang air besar ke sungai yang jaraknya kurang lebih 30 (tiga puluh meter dengan berjalan kaki yang mana dalam keadaan Terdakwa telah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati. Senjata tajam tersebut Terdakwa bawa dengan cara diselipkan atau disimpan pada bagian perut depan tertutup baju. Kemudian, pada saat di perjalanan Terdakwa melihat Korban sedang duduk sendirian di samping rumahnya dan Terdakwa tetap berjalan melewati Korban menuju sungai tetapi Terdakwa teringat kejadian sebelumnya yang membuat Terdakwa menyimpan dendam kepada Korban. Setelahnya, Terdakwa berbalik arah mendatangi Korban dan saat posisi saling berhadapan Terdakwa menusuk Korban sebanyak 2 (dua) kali dibagian perut sebelah kanan dan ketika Korban ingin melarikan diri, Terdakwa menusuk Korban kembali dibagian perut sebelah kiri. Penusukan tersebut menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati merupakan milik Terdakwa dan sudah menjadi kebiasaan dibawa setiap hari oleh Terdakwa;
- Bahwa dendam tersebut timbul dikarenakan Terdakwa pernah dituduh oleh Korban melakukan pencurian di rumahnya. Selain itu, Korban juga pernah menganiaya Terdakwa ditahun 2024 yang akhirnya membuat Terdakwa merasa malu pada orang-orang sekitar;
- Bahwa setelah kejadian penusukkan tersebut, Korban melarikan diri dan Terdakwa juga melarikan diri ke rumahnya untuk mengambil sepeda motor dan kabur ke Jalan Pekauman. Pada saat berada di jembatan Sungau Martapura dekat Airud, Terdakwa membuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati tersebut dan menyerahkan diri ke pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin Nomor VER/084/IFM/XI/2024 tanggal 7 November 2024 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Nila Nirmalasari, M.Sc., M.H., Sp.FM., yang pada pokoknya terdapat luka tusuk pada pinggang kiri bawah dengan panjang dua koma tujuh sentimeter lebar satu koma lima sentimeter kedalaman empat belas sentimeter dasar rongga perut akibat dilalui oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekitar pukul 12.00 WITA di Jalan Pekapuran A tepatnya di Gang Darussalam, RT 9, Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, telah terjadi penusukkan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati;
2. Bahwa awal mula kejadian tersebut, pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekitar pukul 11.45 WITA, Saksi Eka Fatmarani alias Eka binti Faturrahman dan Korban sedang makan di dalam rumah. Setelah selesai makan, Korban pergi keluar untuk merokok;
3. Bahwa pada saat Terdakwa hendak buang air besar ke sungai yang jaraknya kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati miliknya yang sudah menjadi kebiasaan dibawa setiap hari yang diselipkan pada bagian perut depan tertutup baju. Dalam perjalanan tersebut, Terdakwa melihat Korban yang sedang duduk sendirian disamping rumahnya. Ketika Terdakwa melewati Korban, Terdakwa teringat perilaku Korban kepadanya yang menuduhnya telah mencuri di Rumah Korban dan di tahun 2024 Korban telah menganiaya Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa memendam rasa dendam kepada Korban. Dikarenakan rasa dendam tersebut, Terdakwa langsung berbalik arah menghampiri Korban dan saat posisi berhadapan dengan Korban, Terdakwa langsung menusuk Korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama di bagian perut sebelah kanan dan ketika Korban ingin melarikan diri, Terdakwa menusuk Korban kembali di bagian perut sebelah kiri;
4. Bahwa setelah kejadian tersebut, Korban melarikan diri dan Terdakwa juga melarikan diri ke rumahnya untuk mengambil sepeda motor untuk kabur ke Jalan Pekauman. Pada saat Terdakwa berada di Jembatan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungau Martapura dekat Airud, Terdakwa membuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dan menyerahkan diri ke Kepolisian;

5. Bahwa Saksi Eka Fatmarani alias Eka binti Faturrahman mendapatkan informasi dari warga jika Korban mengalami luka dan Saksi Eka Fatmarani alias Eka binti Faturrahman pun langsung menghampiri Korban yang berlokasi kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari Rumah Saksi. Sesampainya disitu, Saksi Eka Fatmarani alias Eka binti Faturrahman melihat Korban mengalami luka dibagian tangan dan perut serta usus yang terurai keluar. Saksi Eka Fatmarani alias Eka binti Faturrahman tidak mengetahui kronologi peristiwa tersebut namun Korban mengatakan kepada Saksi Eka Fatmarani alias Eka binti Faturrahman jika Korban ditusuk oleh Terdakwa;

6. Bahwa Saksi Faisal berada di jalan selepas pulang kerja dan hendak makan, Saksi Faisal melihat Korban berjalan sempoyongan dengan luka tusuk dan robek dibagian perut sebelah kiri dan kanan sehingga ususnya terurai keluar serta terdapat luka dibagian tangannya. Melihat hal tersebut, Saksi Faisal melakukan pertolongan dengan mengikat baju Saksi Faisal dibagian perut Korban kemudian membawa Korban ke Rumah Sakit Ulin Banjarmasin menggunakan sepeda motor dengan berbonceng 3 (tiga) posisi Korban ditengah diapit oleh Saksi Faisal dan Wirasman Alias Rasman;

7. Bahwa setelah Korban dibawa ke Rumah Sakit, Saksi Eka Fatmarani alias Eka binti Faturrahman langsung menghubungi keluarga lalu pergi ke Rumah Sakit dan melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor Banjarmasin Tengah;

8. Bahwa sesampainya di Rumah Sakit, Korban sudah dalam keadaan koma dan telah menjalani operasi. Setelah itu, Korban sempat menjalani rawat inap dari hari Senin sampai dengan hari Rabu, dan pada akhirnya di hari Selasa tanggal 5 November 2025 di Ruang ICU Rumah Sakit Ulin Banjarmasin, Korban akhirnya meninggal dunia;

9. Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa maupun Keluarga Terdakwa tidak ada datang untuk meminta maaf dan memberikan bantuan biaya perawatan Korban;

10. Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin Nomor VER/084/IFM/XI/2024 tanggal 7 November 204 yang ditanda tangani oleh dr. Hj. Nila Nirmalasari, M.Sc., M.H., Sp.FM., yang pada pokoknya terdapat luka tusuk pada pinggang kiri bawah dengan panjang dua koma tujuh sentimeter lebar satu koma lima sentimeter

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalaman empat belas sentimeter dasar rongga perut akibat dilalui oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa merujuk kepada subjek hukum secara perseorangan tanpa memandang status sosial, status pekerjaan, kedudukan, atau jabatan yang diduga melakukan tindak pidana dan diajukan dihadapan persidangan sebagai Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa M. Basrin alias Oyen bin Tola Hasan yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah membantahnya sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo*, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat mengenai unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan sengaja” akan berkaitan erat dengan teori kesengajaan (*opzet*). Ketika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja dandari perbuatan tersebut akan menimbulkan keadaan sebagai akibatnya. Pengertian teori kesengajaan dalam ilmu hukum pidana dikenal dalam 2 (dua) macam yaitu:

1. Teori kehendak (*wils theorie*)

Dalam teori ini kesengajaan itu sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan dari kehendak itu mengakibatkan suatu akibat tertentu



memang menjadi tujuan dari perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian, perbuatan tersebut memang menjadi tujuannya termasuk akibat yang timbul; sedangkan

2. Teori pengetahuan/membayangkan (*voorstellings-theorie*)

Dalam teori ini kesengajaan ada apabila menimbulkan akibat meskipun ia tidak menghendaki akibat dari perbuatan yang dilakukan tetapi ia dapat mengetahui atau menerka akibat tersebut akan terjadi;

Selanjutnya, sengaja sebagai bentuk sikap batin dapat terbagi menjadi 3 (tiga) bentuk, diantaranya:

1. Sengaja sebagai maksud untuk mencapai tujuan (*opzet als oogmerk*), perbuatan yang dilakukan memang sebagai tujuan;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*), akibat dari perbuatan yang dilakukan tidak dijadikan sebagai tujuan melainkan untuk mencapai tujuan tersebut harus dilakukan perbuatan lain;
3. Sengaja sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*), perihal bentuk ini dapat merujuk pada *Arrest Hoge Raad* tanggal 19 Juni 1911 (*Hoornse taart arrest*) yaitu dari perbuatan yang dilakukan ia mengetahui akibat dari perbuatan tersebut atau dapat menerka apa yang akan terjadi atas perbuatan yang dilakukannya tetapi akibat tersebut tidak membuat ia membatalkan niatnya;

Menimbang, bahwa kesengajaan haruslah dikehendaki untuk menghilangkan nyawa orang lain dan kehendak tersebut terwujud nyata dalam sebuah perbuatan yang mana dapat terlihat dari cara ia melakukan kehendak tersebut seperti menunjukan atau mengarahkan ke bagian organ tubuh vital dan olehnya dapat diketahui akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Senin tanggal 4 November sekitar pukul 12.00 WITA di Jalan Pekapuran A tepatnya di Gang Darussalam RT 9, Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Terdakwa sedang berjalan kaki menuju Sungai yang jaraknya kurang lebih 30 (tiga puluh) meter untuk buang air besar sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati miliknya yang sudah menjadi kebiasaan untuk dibawa setiap hari yang diselipkan dibagian perut depan tertutup baju. Dalam perjalanan tersebut, Terdakwa melihat Korban yang sedang duduk sendirian di samping Rumahnya. Ketika melewati Korban, Terdakwa teringat

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa dendam yang terpendam kepada Korban dikarenakan perilaku Korban yang menuduh Terdakwa telah melakukan pencurian di Rumah Korban dan di tahun 2024 telah menganiaya Terdakwa sehingga Terdakwa merasa malu pada masyarakat sekitar. Atas dendam tersebut, Terdakwa kemudian berbalik arah dan menghampiri Korban. Saat posisi saling berhadapan, Terdakwa langsung menusuk sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama Terdakwa menusuk Korban dibagian perut sebelah kanan dan ketika Korban ingin melarikan diri, seketika itu Terdakwa menusuk kembali dibagian perut sebelah kiri;

Menimbang, bahwa setelah melakukan penusukkan tersebut Korban melarikan diri dan Terdakwa juga melarikan diri ke rumahnya untuk mengambil sepeda motor dan kabur ke Jalan Pekauman. Pada saat berada di Jembatan Sungau Martapura dekat Airud, Terdakwa membuang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang merupakan senjata tajam yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penusukkan kepada Korban;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Korban mengalami luka robek di bagian perut yang mengeluarkan darah dan usus yang terurai keluar;

Menimbang, bahwa ketika Saksi Faisal melihat Korban didalam perjalanan selepas pulang kerja yang sedang berjalan sempoyongan serta melihat luka robek dibagian perut sebelah kiri dan kanan yang mengeluarkan darah serta usus yang terurai, kemudian Saksi Faisal bersama Warisman memberikan pertolongan pertama dengan mengikatkan baju Saksi pada bagian perut Korban dan membawanya ke Rumah Sakit Ulin Banjarmasin dengan bergoncengan bertiga menggunakan sepeda motor yang mana posisi Korban berada ditengah yang diapit oleh Saksi Faisal dan Warisman. Sesampainya di Rumah Sakit, Korban sudah tidak sadarkan diri dan memerlukan kantung darah serta menjalani operasi. Setelah menjalani operasi, Korban sempat menjalani perawatan rawat inap, namun pada hari Selasa tanggal 5 November 2025 Korban dinyatakan telah meninggal dunia di Ruang ICU Rumah Sakit Ulin Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin Nomor VER/084/IFM/XI/2024 tanggal 7 November 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Hj. Nila Nirmalasari, M.Sc., M.H., Sp.FM., yang pada pokoknya dalam pemeriksaan ditemukan terdapat luka tusuk pada pinggang kiri bawah dengan panjang dua koma tujuh sentimeter lebar satu koma lima sentimeter kedalaman empat belas sentimeter dasar rongga perut

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dilalui oleh benda tajam. Saat kematian diperkirakan delapan sampai dua belas jam sebelum pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka jelaslah perbuatan Terdakwa yaitu menusuk dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati miliknya sebanyak 2 (dua) kali kepada Korban yang dilakukan secara sadar bertujuan untuk menghilangkan nyawa Korban dikarenakan penusukkan tersebut ditujukan ke bagian perut sebelah kanan dan perut sebelah kiri, sehingga Korban mengalami sebagaimana tertulis dalam hasil visum tersebut. Dimana posisi penusukkan tersebut mengarah pada bagian tubuh yang di dalamnya terdapat organ vital yang dapat mengakibatkan Korban meninggal dunia. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembelaan (*pledoi*) pada tanggal 18 Maret 2025 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan kepada Terdakwa seringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim untuk selanjutnya diambil keputusan dengan didasari surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang (*vide* Pasal 182 ayat (3) Jo. Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana) dan penjatuan pidana tersebut dicantumkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa memberikan duka yang mendalam bagi keluarga Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan bersifat kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Basrin alias Oyen bin Tola Hasan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.B/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 oleh kami, Asni Meriyenti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Anita Christianti Cengga, S.H., Rustam Parluhutan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eddy Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh I Wayan Sutije, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d./

T.t.d./

MARIA ANITA CHRISTIANI CENGGA, S.H.

ASNI MERIYENTI, S.H., M.H.

T.t.d./

RUSTAM PARLUHUTAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d./

EDDY KURNIAWAN, S.H.